

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2567/2543

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน
นาง สุรชาติพย์ ฤดีสุนันท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 193/15, มาตรา 194, มาตรา 692

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3)

ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 22(3) ที่ว่า เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ลูกหนี้มี
สิทธิฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องเท่านั้น หากลูกหนี้ไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง
ย่อมไม่อยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าดำเนินการ จำเลยทำสัญญา
ค้ำประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ. ต่อโจทก์ แม้ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ. เด็ดขาดและโจทก์ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ฤ. ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องร้องจำเลย
ให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน เพราะจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันต่อห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ฤ. แต่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันหนี้ต่อโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง
จำเลย

แม้จำเลยจะทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์เมื่อนับถึงวันฟ้องเป็นเวลากว่า 10
ปี แต่เมื่อขณะทำสัญญาค้ำประกันโจทก์ยังไม่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ อายุ
ความจึงยังไม่เริ่มนับ โจทก์ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ. เป็นคดีล้มละลายเท่ากับ
เป็นการฟ้องคดีเพื่อให้ชำระหนี้อย่างหนึ่งตามวิธีการที่ พระราชบัญญัติล้มละลายฯ

บัญญัติไว้โดยเฉพาะ มีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 193/14(2) เป็นโทษแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ. และย่อมเป็นโทษ แก่ผู้ค้ำประกันด้วย ตามมาตรา 692 และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลา ก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ แม้โจทก์จะฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ในภายหลัง ก็ยังไม่พ้นกำหนดอายุความ 10 ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุ ความ

โจทก์ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์เป็นผู้เคยค้ากับโจทก์โดยขอสินเชื่อ หลายประเภท เช่น ประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี ประเภทเงินกู้ ประเภทหนี้ทรัสต์รี ซิท ประเภทเลืตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ ประเภทหนี้รับรองหรืออ่าวลตัวเงิน และประเภทค้ำประกัน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าว จำเลยได้ทำสัญญาค้ำ ประกันไว้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2522 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2522 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยค้ำประกันหนี้ ทุกชนิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ ซึ่งมีอยู่ต่อโจทก์ขณะทำสัญญาหรือที่จะมีต่อ ไปในภายหน้าโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยจะนำเงินมาชำระภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากโจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตลอดจนค่าเสีย หาย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แม้ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดี สุนันท์ล้มละลาย หรือย้ายไปจากถิ่นที่อยู่หรือกรณีอื่นที่ทำให้โจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้ จำเลยยอมรับผิดชอบและหรือแทนลูกหนี้ทันทีที่โจทก์เรียกร้อง ต่อมาโจทก์อนุมัติให้ สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ แต่ห้างหุ้นส่วน จำกัดฤดีสุนันท์ไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามที่สัญญาไว้ในหนี้ทุกประเภท โจทก์จึงฟ้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์เป็นคดีล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของห้าง

หุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 โจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2532 ในนี้ทุกประเภทที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์มีต่อโจทก์จนถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคือ หนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชี 1,505,488.89 บาท หนี้เงินกู้ 26,370,838 บาท หนี้ทรัสต์รีซีท 31,860,796.59 บาท หนี้เลืตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ 6,392,270 บาท หนี้อวัลตัวเงิน 20,742,192.99 บาท หนี้ค้ำประกัน 191,121.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,062,707.50 บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ แต่จำเลยเพิกเฉยจำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันทั้งสองฉบับเป็นเงิน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดตามหนังสือทวงถามคือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 50,547.94 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 3,050,547.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 3,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่โจทก์ 2 ฉบับ เพื่อค้ำประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ตามที่โจทก์ฟ้องแต่สัญญาค้ำประกันดังกล่าวไม่มีผลผูกพันจำเลย เนื่องจากโจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ได้ทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่เป็นหนี้ประเภทเงินกู้ตั้งแต่ปี 2528 โดยจำเลยไม่ได้ค้ำประกันหนี้ดังกล่าว เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์ทวงถามห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์และผู้ค้ำประกันคนอื่นให้ชำระหนี้ แต่ไม่เคยทวงถามจำเลยให้ชำระหนี้ เมื่อโจทก์ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์และผู้ค้ำประกันคนอื่นเป็นคดีล้มละลาย โจทก์ก็มิได้ฟ้องจำเลยในฐานะผู้ร่วมค้ำประกันด้วย และเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจจัดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ และสัญญาค้ำประกันทั้งสองฉบับที่โจทก์ฟ้องจำเลยทำไว้ตั้งแต่ปี 2522 เมื่อนับถึงวันฟ้องเป็นเวลาประมาณ 17 ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 3,050,547.94 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 3,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 14
มีนาคม 2539) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของห้าง
หุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้อง
เรียกหนี้สินจากจำเลยเพื่อนำไปแบ่งชำระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 22(3) ที่บัญญัติว่าเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ลูกหนี้มีสิทธิฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง
เท่านั้น หากลูกหนี้ไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ย่อมไม่อยู่ในอำนาจของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าดำเนินการ คดีนี้จำเลยทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของห้าง
หุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ไว้ต่อโจทก์ แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของห้างหุ้น
ส่วนจำกัดฤดีสุนันท์เด็ดขาดและโจทก์ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ฤดีสุนันท์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ตาม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่มีสิทธิ
ฟ้องร้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน เพราะจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำ
ประกันต่อห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ แต่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันหนี้ต่อโจทก์
โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลย

ที่จำเลยฎีกาในข้อสุดท้ายว่า สำเนาหนังสือสัญญาคำประกันตามเอกสารหมายเลข 2 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2522 และตามเอกสารหมายเลข 3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2522 เมื่อนับถึงวันฟ้องเป็นเวลาประมาณ 17 ปี และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 บัญญัติว่า "อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนด 10 ปี" สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะทำสัญญาคำประกันไว้ต่อโจทก์เมื่อนับถึงวันฟ้องเป็นเวลากว่า 10 ปี ก็ตาม แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12 บัญญัติให้อายุความเริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป เมื่อขณะทำสัญญาคำประกันโจทก์ก็ยังไม่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ อายุความจึงยังไม่เริ่มนับ โจทก์จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องแห่งสัญญาคำประกันได้เมื่อใด ย่อมขึ้นอยู่กับว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ชำระหนี้ที่จำเลยคำประกันได้เมื่อใด คดีนี้ได้ความว่าขณะที่โจทก์ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์เป็นคดีล้มละลาย สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องยังไม่ขาดอายุความ ศาลชั้นต้นจึงได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์เด็ดขาด และการฟ้องคดีล้มละลายย่อมมีผลเท่ากับเป็นการฟ้องคดีเพื่อให้ชำระหนี้的一种方式ตามวิธีการที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 บัญญัติไว้โดยเฉพาะอันมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(2) เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤดีสุนันท์ย่อมเป็นโทษแก่ผู้คำประกันด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 692 และตามมาตรา 193/15 วรรคหนึ่ง เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ ฉะนั้นแม้โจทก์จะฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาคำประกันในภายหลัง ก็ยังไม่พ้นกำหนดอายุความ 10 ปี ตามที่จำเลยฎีกา สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 692 บัญญัติว่า "อายุความสะดุดหยุดลง เป็นโทษแก่ลูกหนี้ที่ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วย" เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้อายุความสะดุดหยุดลง เป็นโทษแก่ลูกหนี้ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วยนั้น ก็เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 694 ให้สิทธิผู้ค้ำประกันขอต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ด้วย แสดงว่านอกจากผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิขอต่อสู้เรื่องอายุความของผู้ค้ำประกันเองขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันยังมีสิทธิกอายุความของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ด้วยกล่าวโดยสรุปก็คือ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิกอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ 2 อายุความแล้วแต่ผู้ค้ำประกันจะเห็นว่าอายุความใดเป็นประโยชน์แก่ตนมากกว่า ตัวอย่างเช่น ก. ไม่ชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่พ่อค้า พ่อค้าฟอง ข. ผู้ค้ำประกันให้ชำระค่าสินค้านี้ดังกล่าวเมื่อล่วงเลยเวลาไปแล้ว 2 ปี ข. ย่อมมีสิทธิกอายุความ 2 ปี ในมูลหนี้ค่าสินค้าซึ่งเป็นอายุความฟ้องร้องลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ตามมาตรา 694 ถ้ามีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้อายุความฟ้องร้องลูกหนี้สะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 เช่น พ่อค้าฟอง ก. ลูกหนี้คนเดียวก่อนโดยฟ้องภายในอายุความ 2 ปี แต่มีการต่อสู้กันจนกระทั่งเวลาล่วงเลย 10 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาค้ำประกันได้ คดีดังกล่าวก็ยังไม่ถึงที่สุด พ่อค้าจึงได้ฟ้อง ข. ผู้ค้ำประกันให้รับ

ผิดในหนึ้นเป็นอีกคดีหนึ่ง กรณีเช่นนี้ ข. ย่อมไม่อาจยกอายุความของ ก. ลูกหนี้ขึ้นต่อผู้เจ้าหนี้ได้แน่นอนเพราะอายุความของ ก. 2 ปี นั้นได้สะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ ก. ย่อมเป็นโทษแก่ ข. ด้วยตั้งแต่วันที่ฟ้อง ก. เป็นต้นมา และยังไม่เริ่มนับอายุความของ ก. ใหม่จนกว่าคดีดังกล่าวจะถึงที่สุด มีปัญหาว่า ข. ผู้คำประกันจะยกอายุความ 10 ปี ของตนเองขึ้นต่อผู้เจ้าหนี้ได้หรือไม่ ถ้าดูจากคำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็จะตอบได้ทันทีว่า ข. ก็ไม่อาจยกอายุความ 10 ปี ของตนเองขึ้นต่อผู้เจ้าหนี้ได้เช่นกัน โดยศาลฎีกาแปลมาตรา 692 ที่ว่าอายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้ย่อมเป็นโทษแก่ผู้คำประกันด้วยนั้น ว่า เมื่ออายุความของลูกหนี้สะดุดหยุดลง อายุความของผู้คำประกันก็ย่อมสะดุดหยุดลงตามไปด้วย แต่ผู้บันทึกเห็นด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาเป็นอย่างสูงว่า อายุความใดสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้ อายุความที่สะดุดหยุดลงนั้นเท่านั้นที่เป็นโทษแก่ผู้คำประกันด้วย ส่วนอายุความ 10 ปี ของผู้คำประกันเองยังไม่เคยปรากฏเหตุตามมาตรา 193/14 ที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงแต่อย่างใด ไฉนจะมาถึงว่าอายุความของผู้คำประกันสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้คำประกันด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้บันทึกจึงมีความเห็นว่า ข. ย่อมยกอายุความ 10 ปี ของตนเองซึ่งไม่เคยมีเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา 139/14 ขึ้นต่อผู้เจ้าหนี้ได้ ฉะนั้น การที่จำเลยผู้คำประกันในคดีที่หมายเหตุนี้ยกอายุความ 10 ปี ของผู้คำประกันเองขึ้นต่อผู้ บันทึกเห็นว่า ถ้าหากนับตั้งแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาคำประกันได้จนถึงวันฟ้องเกิน 10 ปี แล้ว ผู้คำประกันย่อมยกอายุความ 10 ปี ของผู้คำประกันเองขึ้นต่อผู้ได้ และไม่อาจนำเอาผลที่อายุความฟ้องร้องลูกหนี้สะดุดหยุดลงมาเป็นเหตุทำให้อายุความฟ้องร้องผู้คำประกันสะดุดหยุดลงไปด้วย ประดิษฐ์ เอกมณี